

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10208/2553

ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด

ผู้เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน

โจทก์

นายสรสินธุ์ ไตรจักรภพ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1119 วรรคสอง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/42 วรรคท้าย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45

การที่ผู้ทำแผนฟื้นฟูกำหนดวิธีการชำระหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นทุน แม้
เป็นการหักหนี้กับค่าหุ้นของบริษัทต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 1119 วรรคสอง แต่
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/42 วรรคท้าย บัญญัติว่า มิให้นำมาตรา 1119
แห่ง ป.พ.พ. มาใช้บังคับแก่แผนตามมาตรานี้เมื่อในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการมี
บทบัญญัติยกเว้นบทบัญญัติของ ป.พ.พ. ส่วนนี้ ผู้ทำแผนจึงสามารถทำแผนเพิ่มทุน
โดยการแปลงหนี้มาเป็นทุนได้

กรณีมีการชำระหนี้ด้วยหุ้น เนื่องจากราคาที่จดทะเบียนไว้อาจมิได้เป็นราคา
ที่แท้จริงของหุ้นดังกล่าวในวันที่มีการชำระแก่เจ้าหนี้ จำนวนหนี้ที่เจ้าหนี้ได้รับชำระ
อันจะมีผลให้หนี้ระบับยอมมีจำนวนเท่ากับราคาตลาดที่แท้จริงอันเจ้าหนี้ได้รับโอนได้
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสามตามฟ้องเป็นเพียงผู้ค้ำประกันซึ่งผูกพันตนเพื่อชำระหนี้เมื่อ ศ. ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้ ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินแก่โจทก์โดยมิได้นำเงินที่ ศ. ชำระหนี้ให้แก่โจทก์มาหักออกจึงไม่ถูกต้อง เห็นสมควรระบฐานะของจำเลยทั้งสามให้ชัดเจน และแก้ไขความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสามให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 524,056,809.78 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 257,828,259.21 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 26 ตุลาคม 2548) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด ยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาต

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 243,000,000 บาท และ 300,000 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดสำหรับลูกค้าทั่วไปที่มิได้ผิดนัดบวกสองต่อปี แต่ห้ามมิให้เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดซึ่งขึ้นลงตามประกาศของธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของสินเชื่อที่ใช้บังคับอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป (ฟ้องวันที่ 26 ตุลาคม 2548) ห้ามมิ

ให้เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน
โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 100,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดี
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามว่า จำเลยทั้งสามในฐานะผู้ค้า
ประกันต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้ให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่ โดยจำเลยทั้งสามอุทธรณ์ว่า ในคดีที่
บริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด ร้องขอฟื้นฟูกิจการ โจทก์ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้
ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต่อมาบริษัทศรีเทพไทยพลาสติก
จำกัด ได้ชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการให้แก่โจทก์ 2 ครั้ง ครั้งแรกชำระด้วยหุ้นจำนวน
120,568 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 1,205,680 บาท ครั้งที่สอง
ชำระด้วยหุ้นจำนวน 407,045,463 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น
407,045,463 บาท ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด
มิใช่ชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเฉพาะชำระหนี้ด้วยหุ้นครั้งที่สองดังที่ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย หุ้นที่บริษัท ศรีเทพไทย
พลาสติก จำกัด ชำระหนี้ให้แก่โจทก์มิใช่หุ้นที่ไม่ปรากฏมูลค่าที่จะตีราคาได้ อันจะ
ถือเป็นหุ้นที่ไม่มีมูลค่าอันแท้จริงตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางวินิจฉัย แต่เป็นหุ้นที่มีมูลค่าจริงตามราคาที่ได้จดทะเบียนไว้ เมื่อบริษัท
ศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นได้ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
โดยวิธีโอนหุ้นดีใช้หนี้ให้แก่โจทก์ ถือว่าโจทก์ได้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทน
การชำระหนี้ที่ตกลงกันได้ ทำให้หนี้ตามฟ้องระงับสิ้นไป จำเลยทั้งสามในฐานะผู้ค้า
ประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีต่อโจทก์ แม้ต่อมาภายหลังศาลล้ม
ละลายกลางจะมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการก็ตาม ได้ความจากนายปัญญา

กรรมการบริษัท เอส.ที.ที.แพลนเนอร์ จำกัด ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
ศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางคดีหมายเลขแดงที่
1289/2545 เบิกความเป็นพยานจำเลยทั้งสามว่า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2545 ศาล
ล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายที่ 9
ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเป็นเงิน 392,038,494.70 บาท กับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 257,828,259.21 บาท นับแต่วันที่ศาล
มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนกว่าจะได้รับชำระเสร็จ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่ง
อนุญาตให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในมูลหนี้ ตัวเงิน เงินยืม และหนี้
ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยตามที่โจทก์ยื่นคำขอ ตาม
สำเนาคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2546 บริษัทศรีเทพไทย
พลาสติก จำกัด ได้ชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการให้แก่โจทก์ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้ลด
จำนวนหุ้นจากเดิม 24,000,000 หุ้น เหลือ 240,000 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนเดิม
240,000,000 บาท เหลือ 2,400,000 บาท แล้วเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการอีก
760,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนรวม 10,000,000 บาท
ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ 120,568 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในจำนวนหุ้นทั้งหมด
1,000,000 หุ้น ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 ต่อมา
บริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด ได้ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ โดยจดทะเบียน
แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยไม่มีการลดทุน ทำการ
ลดขาดทุนสะสมโดยนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ 24,000,000 บาท มาลดขาดทุน
สะสม และจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่เจ้าหนี้
สำหรับโจทก์ซึ่งมีภาระหนี้จำนวน 407,045,462.22 บาท ได้รับชำระหนี้เป็นหุ้น
407,045,463 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นเลขที่
00008011131 ถึง 00009216810 จำนวน 1,205,680 หุ้น และเลขที่
00132711128 ถึง 00539756590 จำนวน 407,045,463 หุ้น ในจำนวนหุ้นทั้งหมด

1,083,100,132 หุ้น ตามหนังสือเรื่องแจ้งการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และ
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นลงวันที่ 29 กันยายน 2549 การที่ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการทำ
แผนกำหนดวิธีการชำระหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นทุน แม้เป็นการหักหนี้กับค่าหุ้นของ
บริษัท ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1119 วรรคสอง แต่
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/42 วรรคท้าย บัญญัติว่า มิให้นำ
มาตรา 1119 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่แผนตามมาตรา
นี้ เมื่อในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการมีบทบัญญัติยกเว้นบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนนี้ ผู้ทำแผนจึงสามารถทำแผนเพิ่มทุนโดยการแปลง
หนี้มาเป็นทุนได้ ทำให้เจ้าหนี้ที่แปลงหนี้เป็นทุนรวมทั้งโจทก์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นที่เพิ่ม
ขึ้นในสัดส่วนหนี้ของตน สถานะของเจ้าหนี้ดังกล่าวและโจทก์ย่อมเปลี่ยนจากเจ้าหนี้
มาเป็นผู้ร่วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด สำหรับความ
รับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด นั้น
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/60 กำหนดให้คำสั่งเห็นชอบด้วย
แผนมีผลเฉพาะตัวลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการเท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากหนี้ที่มีอยู่ก่อนวัน
ที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้วมาผูกพันตามหนี้ที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ
ส่วนบุคคลภายนอกซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกหนี้ เช่น ผู้รับผิดชอบร่วมกับลูกหนี้หรือผู้ค้ำ
ประกัน คำสั่งของศาลที่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความ
รับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้นที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน กรณีที่มีการ
ชำระหนี้ด้วยหุ้นดังกล่าวไม่อาจถือว่าหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับราคาที่ยึดทะเบียนไว้
เนื่องจากราคาที่ยึดทะเบียนอาจมิได้เป็นราคาที่แท้จริงของหุ้นดังกล่าวในวันที่มีการ
ชำระแก่เจ้าหนี้ จำนวนหนี้ที่เจ้าหนี้ได้รับชำระอันจะมีผลให้หนี้ระงับยอมมีจำนวน
เท่ากับราคาตลาดที่แท้จริงอันเจ้าหนี้ได้รับโอนไว้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในส่วนของ
จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันนั้น เมื่อหนี้ของบริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด
มิได้ระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698 จำเลยทั้งสามก็

ยังไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอบังคับของโจทก์มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสามตามฟ้องเป็นเพียงผู้ค้ำประกันซึ่งผูกพันตนเพื่อชำระหนี้ในเมื่อบริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้ และโจทก์บรรยายฟ้องว่า ระหว่างที่บริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ชำระเงินเพื่อบรรเทาความเสียหาย 13 ครั้ง รวมเป็นเงิน 8,060,965.87 บาท โจทก์ได้นำเงินดังกล่าวไปหักชำระดอกเบี้ย ทำให้ดอกเบี้ยและค่าปรับค้างชำระที่ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบตามฟ้องลดลงตามยอดเงินดังกล่าว ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์ โดยมีได้นำเงินที่บริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด ชำระหนี้ให้แก่โจทก์มาหักออก จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรระบุนฐานะของจำเลยทั้งสามให้ชัดเจน และแก้ไขความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสามให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามในฐานะผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ของบริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด ร่วมกันชำระเงินและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยให้นำมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดที่แท้จริงที่โจทก์ได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด และนำเงินจำนวน 8,060,965.87 บาท ซึ่งบริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด ชำระให้แก่โจทก์หักชำระดอกเบี้ยก่อน และหากบริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด ชำระหนี้เพิ่มเติมให้แก่โจทก์อีก ให้หักชำระดอกเบี้ยก่อนเช่น

เดียวกัน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(สมศักดิ์ เนตรมัย-พลรัตน์ ประทุมทาน-ไมตรี ศรีอรุณ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายธนัชพันธ์ วิสิทรวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นกค69/2551</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>